



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Palencia

RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2026, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Palencia, por la que se otorga autorización administrativa previa de la instalación de producción de energía eléctrica por tecnología fotovoltaica, denominada «Ángeles Energy», y su infraestructura de evacuación, en el término municipal de Magaz de Pisuerga (Palencia), promovida por «Benbros PV 1, S.L.». Expte.: FV 2049.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1.– Con fecha 28 de febrero de 2024, la mercantil Benbros PV 1 S.L., con domicilio social en calle Castelló, n.º 128, planta 5ª, izquierda, 28006 (Madrid) presenta solicitud de Autorización Administrativa previa, declaración en concreto de la Utilidad Pública y Autorización de Construcción del Proyecto de instalación fotovoltaica denominado «Ángeles Energy», así como sus infraestructuras de evacuación situada en el término municipal de Magaz de Pisuerga (Palencia).

A esta solicitud se le dio número de expediente FV-2049 «Ángeles Energy».

1.1.– Con fecha 12 de marzo de 2024 el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Palencia acredita la admisión a trámite del presente proyecto.

2.– Por parte de este Servicio Territorial de Industria, comercio y Economía de Palencia se ha dado cumplimiento al trámite preceptivo de Información Pública, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico; el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León; la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y demás disposiciones que resulten de aplicación, mediante la inserción de un anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León (B.O.C. y L.) de fecha 22 de enero de 2025, para que cualquier persona interesada pudiese examinar los proyectos y formular las alegaciones que considerase oportunas durante el plazo de 30 días. Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 9 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, desde el mismo día de publicación del anuncio, el proyecto se encuentra disponible en la sección de información pública en materia de Energía y Minas del portal web de la Junta de Castilla y León (<https://energia.jcyl.es/web/es/informacion-publica-energia-minas/energia-palencia.html>).

3.– Del mismo modo, un extracto del anuncio de información pública correspondiente a la instalación fotovoltaica «Ángeles Energy» es publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Palencia (BOP) de fecha 31 de enero de 2025.

3.1.– Por parte de este Servicio Territorial, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 13 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, se han solicitado los correspondientes informes y condicionados técnicos a las siguientes administraciones públicas, empresas de servicios de interés general y otras entidades: el Ayuntamiento de Magaz de Pisuerga; i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.; ADIF; Confederación Hidrográfica del Duero; E-Distribución Redes Digitales, S.L.; Enagás, S.A.; Red Eléctrica de España; la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Palencia; la Delegación Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Palencia; el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia; el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO); y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

3.2.– Como consecuencia de los trámites anteriores se reciben condicionados del Ayuntamiento de Magaz de Pisuerga; i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.; ADIF; Confederación Hidrográfica del Duero; Enagás, S.A.; Red Eléctrica de España; el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO); y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Se remiten estos condicionados de manera sucesiva al promotor que formuló la correspondiente contestación el 12 de mayo de 2025 y asumió los condicionados y compromisos.

3.3.– Como consecuencia de los trámites anteriores, se reciben alegaciones formuladas por la mercantil Cementos Portland, con fecha 26 de febrero de 2025, y por D. Daniel Antonio Jesús Palenzuela González, con fecha 14 de marzo de 2025, ambas debidamente remitidas al promotor para su conocimiento y contestación.

4. – Con fecha 13/01/2025, este Servicio territorial, remite al Servicio territorial de Medio Ambiente, como órgano ambiental competente, la solicitud de evaluación de impacto ambiental del proyecto, y los documentos que la acompañan, conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

4.1.– Con fecha 26 de noviembre de 2025 el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia dicta la resolución del informe de impacto ambiental del proyecto de ejecución de la planta solar fotovoltaica denominada «Ángeles Energy» y sus infraestructuras de evacuación situada en el término municipal de Magaz de Pisuerga (Palencia), promovido por Benbros PV 1 S.L, concluyendo que el proyecto no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente. Expte: EIAS/2025/PA/003.

5.– Con fecha 22 de enero de 2026, la mercantil BENBROS PV 1, S.L. presenta escrito en este Servicio en el que solicita la modificación del curso de tramitación del expediente, indicando expresamente lo siguiente:

«Continúe la tramitación e impulse el expediente para la obtención, de forma independiente, de la autorización administrativa previa.

Una vez emitida y otorgada dicha autorización administrativa previa, continúe con la tramitación de la autorización administrativa de construcción y de la declaración de utilidad pública»

6.– La instalación fotovoltaica «Ángeles Energy» dispone, a fecha actual, con los permisos de acceso y conexión a la red en la subestación SET Magaz (ATSB_64), ubicada en el término municipal de Magaz de Pisuerga (Palencia), subestación que cuenta con acta de puesta en servicio de fecha 11 de diciembre del 2025.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Palencia es competente para resolver el presente expediente, de conformidad con lo previsto en el artículo 70.1 apartado 24º de la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León; en el artículo 2.3 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León y de acuerdo con lo previsto en la Resolución de 9 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de Palencia, por la que se delegan determinadas competencias en el Jefe del Servicio Territorial competente en materia de energía y minas.

Segundo: En la tramitación de este expediente se han tenido en cuenta las siguientes disposiciones legales y reglamentarias:

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector eléctrico.
- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
- Real Decreto 997/2025, de 5 de noviembre, por el que se aprueban medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico.
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
- Decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.
- Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León.
- Decreto-Ley 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica.
- Decreto-Ley 4/2022, de 27 de octubre, de modificación del Decreto-Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, del Decreto-Ley 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica y por el que se actualizan las retribuciones para 2022 en el ámbito del sector público de la comunidad Autónoma de Castilla y León.
- Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de Alta Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
- Real Decreto 842/2002, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
- Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

En la tramitación del procedimiento administrativo se ha seguido lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo común de las administraciones Públicas.

Tercero:

1. Considerando que el solicitante ha justificado de forma suficiente su capacidad legal, técnica y económica para desarrollar este proyecto.

2. Comprobado que este solicitante dispone para esta instalación de acceso y condiciones de conexión a la red de distribución de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.

3. Visto que los organismos y empresas de servicios de interés general han informado favorablemente respecto a la compatibilidad de estas instalaciones con los bienes de dominio público y/o sus instalaciones preexistentes, y teniendo en cuenta que los condicionados técnicos procedentes, impuestos por los mismos, han sido aceptados por el solicitante.

4. Teniendo en cuenta las alegaciones recibidas, se hace referencia a lo siguiente:

I. En relación con la alegación presentada por Cementos Portland, con fecha 26 de febrero de 2025, en la que se manifiesta que la totalidad de los terrenos previstos para la implantación del proyecto se encuentran afectados por un Derecho Minero de su titularidad, se hace constar que el promotor Benbros PV 1, S.L. formuló una primera respuesta en fecha 19 de mayo de 2025 y después registró en fecha 20 de febrero de 2026 un acuerdo suscrito entre ambas entidades, en el que se pone de manifiesto la compatibilidad entre la actividad minera y el desarrollo del proyecto propuesto.

II. Por lo que respecta a la alegación formulada con fecha 14 de marzo de 2025 por D. Daniel Antonio Jesús Palenzuela González, en la que manifiesta ser propietario de la parcela rústica número 56 del polígono 6 del término municipal de Magaz de Pisuerga, colindante con dos de las parcelas afectadas por el proyecto de implantación de la planta fotovoltaica, expone los posibles perjuicios derivados de la zona de cobertura del sistema de circuito cerrado de televisión y vídeo sobre dicha propiedad, señala la existencia de presuntos errores e incumplimientos normativos e incide, asimismo, en cuestiones relativas al documento ambiental.

Dicha alegación fue remitida al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia a efectos de informe en lo relativo al documento ambiental, recibándose respuesta con fecha 10 de junio de 2026, en la que se indica, en su punto tercero, lo siguiente: «Se hace constar expresamente que, conforme al artículo 47.5 de la Ley 21/2013, el Informe de Impacto Ambiental no es objeto de recurso alguno».

Por su parte, el promotor del proyecto ha emitido respuesta a las alegaciones formuladas, en tiempo y forma, debiendo destacar que manifiesta su conformidad en lo relativo al sistema de televisión y video, comprometiéndose a modificar el diseño de la instalación de manera que la parcela 56 del polígono 6 de Magaz de Pisuerga quede excluida y, en consecuencia, desafectada del proyecto.

Dicha alegación ha sido considerada en la presente resolución, estimándose parcialmente, en lo relativo a la afección derivada del sistema de televisión y vídeo, al asumirse por el promotor la modificación del diseño de la instalación en los términos indicados; y desestimándose en el resto, por carecer de fundamento suficiente o haber sido adecuadamente valorados en el procedimiento de evaluación ambiental por el órgano competente.

Cumplidos los trámites reglamentariamente exigidos, este Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, por todo lo anteriormente expuesto, vista la legislación de general y particular aplicación:

RESUELVE

Otorgar autorización administrativa previa a «Benbros PV 1, S.L.», para la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica, denominada «Ángeles Energy» con número de expediente FV-2049, de 5MW de potencia instalada, así como sus infraestructuras de evacuación, situada en el término municipal de Magaz de Pisuerga, en la provincia de Palencia, con las particularidades recogidas en la presente resolución.

- Ubicación de la instalación fotovoltaica: Parcelas 10021, 20021, 19,10018 del polígono 6 del término municipal de Magaz de Pisuerga (Palencia), con referencias catastrales 34098A00610021, 34098A00620021, 34098A00600019 y 34098A00610018.
- Ubicación de la línea de evacuación: Referencias catastrales 9085505UM7498N, 34098A01509004, 34098A01509012, 34098A01500023, 34098A00609003, 34098A00609006, 34098A00610020 y 34098A00620021 del término municipal de Magaz de Pisuerga.
- Potencia instalada, según artículo 3 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, y artículo 5 del Real Decreto 997/2025, de 5 de noviembre: 5 MW
- La instalación generadora tendrá una capacidad máxima de acceso a red de 5MW y 5,79 MW de potencia modular pico. Los módulos serán instalados en estructura con seguidor horizontal de 1 eje N-S.
- Dos líneas subterráneas de media tensión de interconexión 13,2 kV con conductor AI RHZ1-OL 12/20 kV 1x240 mm² que discurren entre tres centros de Inversión y transformación hasta el Centro de seccionamiento para agrupar la energía producida en toda la planta fotovoltaica.
- Línea subterránea de evacuación de 13,2kV con conductor RHZ1 12/20kV – 240 mm² que conecta el Centro de seccionamiento de la instalación con la SET MAGAZ, propiedad de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U, de una longitud de 1312,7 metros.

Esta Resolución se dicta sin perjuicio de que el interesado obtenga cualquier otra autorización, licencia, permiso, contrato o acuerdo que la legislación vigente establezca.

La administración dejará sin efecto la presente Resolución en cualquier momento que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer Recurso de Alzada, en el plazo de un mes, ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, conforme a lo dispuesto en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Trascurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo dispuesto en el artículo 30 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Palencia, 26 de junio de 2026.

*El Jefe del Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Economía,*
Fdo.: JOSÉ MARÍA CASAS INCLÁN